

6.28 第一场 上午 法规真题

(8:30-10:30)

一、单选题

1.证券的包销、代销期限最长不超过（）

A.180 日

B.90 日

C.60 日

D.360 日

【参考答案】B

2.由于股票期权交易实行（）制度，证券登记结算机构应当在当日及时将结算结果通知结算参与人，结算参与人据此对投资者进行结算，并应当将结算结果按照与投资者约定的方式及时通知投资者

A.当日无负债结算

B.保证金

C.强制平仓

D.套期保值

【参考答案】A

3.根据《证券法》证券承销业务的种类不包括（）

A.自行销售

B.代销

C.全额包销

D.余额包销

【参考答案】A

4.根据《证券公司声誉风险管理指引》，下列不属于声誉风险管理应遵循的原则是（）

A.从高层做起原则

B.预防第一原则

C.审慎管理原则

D.快速响应原则

【参考答案】A

5.关于证券投资咨询人员申请登记为从事证券投资咨询业务的人员必须具备的条件，下列说法错误的是 0。

A.具有中华人民共和国国籍

B.具备完全民事行为能力

C.具有专科以上学历

D.未受过刑事处罚或者与证券业务有关的严重行政处罚

【参考答案】C

6.证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险是（）。

A.流动性风险

B.操作风险

C.声誉风险

D.信用风险

【参考答案】A

7.下列关于分类监管制度对证券公司正向激励作用的说法，错误的是（）

A.提升风险控制能力

B.培育核心竞争力

C.加强合规管理

D.便于证券公司广告宣传

【参考答案】D

8.根据《合伙企业法》，下列关于有限合伙企业事务执行的说法，错误的是（）。

A.有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务 B.执行事务合伙人可以要求在合伙协议中确定执行事务的报酬及报酬提取方式

C.有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业

D.有限合伙人参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所，视为执行合伙事务

【参考答案】D

9.根据《证券公司风险控制指标管理办法》证券公司应建立以（）和流动性为核心的风险控制指标体系。

- A.净资本
- B.净资产
- C.总负债
- D.净利润

【参考答案】A

10.根据《证券公司风险处置条例》，下列关于行政重组的说法，错误的是（）。

- A.证券公司进行行政重组，可以采取注资、股权重组、债务重组、资产重组合并或者其他方式
- B.证券公司经停业整顿在规定期限内仍达不到正常经营条件，但能够清偿到期债务的，可以向证监会申请行政重组
- C.行政重组期限一般不超过 12 个月。期满未完成的，可向国务院证券监督管理机构申请延长期限 6 个月
- D.在托管、接管过程中达到正常经营条件的，经证监会批准，可以恢复正常经营

【参考答案】B

11.根据证券公司应持续符合的风险控制指标标准，证券公司资本杠杆率不得低于（）

- A.0.05
- B.0.08
- C.0.1

D.0.07

【参考答案】 B

12.证券公司应当自资产管理计划终止之日起（）个工作日内报中国证券投资基金业协会备案并抄报中国证监会相关派出机构。

A.1

B.3

C.4

D.5

【参考答案】 D

13.对于股份有限公司,《公司法》及公司章程规定对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的,（）应当及时召集股东大会会议对相关事项进行表决。

A.董事长

B.董事会

C.证券事务代表

D.董事会秘书

【参考答案】 B

14.证券公司设立严密有效的三道业务监控防线,下列属于第三道防线的是（）

A.相关部门、相关岗位之间相互制衡、监督 B.独立的监督检查部门对各项业务、各部门、各分支机构、各

岗位全面实施监控、检查和反馈

C.重要一线岗位双人、双职、双责

D.建立危机处理机制和程序，制订切实有效的应急应变措施和预案

【参考答案】B

15.证券公司应当制定合规管理的基本制度经（）审议通过后实施。

A.监事会

B.经理人员

C.董事会

D.审计委员会

【参考答案】C

16.证券公司持续合规状况的评价依据之一为（）采取的刑事处罚措施。

A.中国证监会

B.司法机关

C.中国证监会及其派出机构

D.中国人民银行

【参考答案】B

17.中国证监会根据证券公司评价计分的高低，将证是券公司分为五大类十一个级别，其中（）正常经营状态的最低等级。

A.D 级

B.B 级

C.E 级

D.C 级

【参考答案】D

二、多选题

1.公司应当向聘用的会计师事务所提供真实完整的（），不得拒绝、隐匿、谎报。

A.会计凭证

B.会计账簿

C.财务会计报告

D.其他会计资料

【参考答案】ABCD

2.根据合伙人对合伙企业债务承担责任的不同合伙企业可分为（）

A.有限合伙企业

B.普通合伙企业

C.人合合伙企业

D.资合合伙企业

【参考答案】AB

3.证券公司证券投资咨询机构和其他财务顾问机构不得担任财务顾问的情形有（） A.最近 24 个月内存在

- 违反诚信的不良记录 B.最近 24 个月内因职业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分
C.最近 36 个月内因违法违规经营受到处罚或者因涉嫌违法违规经营正在被调查
D.存在大额贷款未清偿，包括房贷

【参考答案】ABC

- 4.不得担任财务顾问主办人的条件（） A.最近 24 个月内有违反诚信的不良记录 B.最近 36 个月因职业行为违法违规受到处罚 C.最近 24 个月，因职业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分
D.有大额贷款

【参考答案】ABCD

- 5.股份有限公司公司章程上应当载明的事项

（）

- A.发起人的名字
B.股份总数
C.公司的注册资本
D.公司经营范围

【参考答案】ABCD

- 6.公司章程未作其他规定的情况下，下列不属于公司高级管理人员的有（）

- A.副董事长

B.监事长

C.人力资源负责人

D.财务负责人

【参考答案】ABC

7.下列关于证券公司合规管理的说法，错误的有（）。

A.证券公司首次开展行业已有可借鉴先例的业务，不需要进行新产品、新业务的评估与决策

B.经过合规负责人审核的材料，其他相关高级管理人员不需再对其中的内容负责

C.合规负责人发现公司存在合规风险隐患的，应依照公司章程及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改

D.合规负责人直接向总经理办公会负责【参考答案】ABD

8.证券公司从事资产管理业务违反法律，行政法规及中国证监会其他规定的，下列属于中国证监会及其派出机构可以对其采取的监管措施的有（）。

A.责令改正

B.监管谈话

C.出具警示函

D.市场禁入措施

【参考答案】ABC

9.公司应当向聘用的会计师事务所提供真实完整的（），不得拒绝、隐匿、谎报。

- A.会计凭证
- B.会计账簿
- C.财务会计报告
- D.其他会计资料

【参考答案】ABCD

10.根据《期货和衍生品法》下列关于期货交易所职责的说法，正确的有（）

- A.按照章程和业务规则对会员进行自律管理
- B.开展交易者教育和市场培育工作
- C.直接或者间接参与期货交易
- D.设计合约品种，安排合约品种上市

【参考答案】ABD

11.根据《证券公司代销金融产品管理规定》，下列做法错误的有（）。

- A.甲证券公司营业部员工张某向投资者宣传某股票型基金稳赚不赔
- B.乙证券公司营业部员工王某与客户约定某基金亏损由王某承担
- C.丙证券公司营业部销售基金赠送大米
- D.丁证券公司营业部员工李某销售戊基金公司的基金后收取戊基金公司奖励的购物卡

【参考答案】ABCD

12.根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供的服务有（）。

- A.提供期货交易设施
- B.提供期货行情信息
- C.代期货公司收取期货保证金
- D.协助办理开户手续

【参考答案】ABD

13.下列关于基金财产债权债务独立性的说法，正确的有（）。

- A.非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行
- B.基金财产的债权与基金管理人的固有财产严格区分
- C.基金财产的债权不得与基金管理人固有财产的债务相抵
- D.不同基金财产的债权债务，可以相互抵消

【参考答案】ABC

14.根据《证券公司风险控制指标管理办法》，下列关于证券公司应持续符合的风险控制指标标准的说法，正确的有（）。

- A.流动性覆盖率不得低于 100%
- B.净稳定资金率不得低于 100%

C.风险覆盖率不得低于 80%

D.资本杠杆率不得低于 8%

【参考答案】ABD

15.根据《证券公司流动性风险管理指引》列关于证券公司流动性风险限额的说法，正确的有（）。A.证券公司流动性风险限额一经设定，不得调 B.证券公司应当对流动性风险限额的执行情况进行监控 C.证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估 D.证券公司应当根据基业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况设定流动性风险限额

【参考答案】BCD

16.根据《区域性股权市场自律管理与服务规范(试行)》，应当遵守证券行业自律管理的主体包括（）A.区域性股权市场运营机构

B.区域性股权市场运营机构从业人员 C.参与区域性股权市场的证券公司

D.参与区域性股权市场的证券公司从业人员【参考答案】ABCD

17.下列属于证券公司风险控制指标的有（）A.净资本 B.净稳定资金率

C.资本杠杆率

D.流动性覆盖率

【参考答案】ABCD

18.根据《证券法》，证券的发行、交易活动必须遵守法律、行政法规;禁止行为有（）

A.欺诈

B.内幕交易

C.获取利益

D.操纵证券市场

【参考答案】ABD

19.根据公司经营原则，公司从事经营活动,应当遵守（）。

A.商业道德

B.法律

C.社会公德

D.行政法规

【参考答案】ABCD

三、判断题

1.公司除法定的会计账簿外，可以另立会计账簿。

A.正确

B.错误

【参考答案】B

2.对证券行业高级管理人员的岗前培训时间和其他从

业人员一致。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

3.法律主体主要包括自然人组织和国家三类

A.正确

B.错误

【参考答案】 A

4.向投资者销售或者提供荐股软件并直接或间接获取经济利益的属于从事证券投资咨询业务，应当由证监会许可，符合证券投资咨询业务相关条件。 A.正确

B.错误

【参考答案】 A

5.流动性覆盖率不得低于 100%，资本杠杆率不得低于 10%。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

6.证券公司应至少每半年对流动性风险限额进行一次评估。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

7.根据洗钱和恐怖融资客户风险等级划分的基本要求，对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券公司在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核。

A.正确

B.错误

【参考答案】 A

8.证券的发行、交易活动的当事人具有不平等的法律地位，应当遵守自愿、无偿、诚实信用的原则。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

9.有限合伙人变成普通合伙人，企业也变成普通合伙企业。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

10.我国的金融市场世界排名第一保险市场也名列世界前茅，我国是金融强国

A.正确

B.错误

【参考答案】 A

11.资产管理合同应当对巨额申赎、延期支付、延期清算、管理人变更或者托管人变更等或有事项作出明确约定

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

12.证券公司董事长不属于证券行业从业人员。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

13.证券公司应当委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，频率为不低于每两年一次。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

14.证券公司内部控制应遵循健全、合理、制衡、独立的原则，确保内部控制的有效性。（） A.正确

B.错误

【参考答案】 A

15.证券公司从事中间介绍业务的工作人员不得进行

期货交易。

A.正确

B.错误

【参考答案】 A

16.某证券公司营业部技术人员,由于其熟悉公司系统,因此可以由其兼任营业部开户岗。

A.正确

B.错误

【参考答案】 B

17.合规负责人应当对证券公司内部规章制度、重大决策、新产品和新业务方案等进行合规审查,并出具书面合规审查意见。 A.正确

B.错误

【参考答案】 A

四、材料题